

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2959/2533

นายอนุชิตหรือตี๋ สันดุสิต

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี.คอนสตรัคชั่น

กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.พี.คอนสตรัคชั่น

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายศิริพงษ์ พวงจันทิก ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีพยานหลักฐานมั่นคงสามารถจะชนะคดีโจทก์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 297,455 บาท ให้
แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 129,127)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยให้จำเลยทั้งสองวางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด แต่จำเลยที่ 2 ได้นำหลักประกันมาขอวางต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดแล้วโดยยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์รับหลักประกันเพื่อทุเลาการบังคับและงดการบังคับคดีไว้ด้วย ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้อง แต่ศาลฎีกาพิพากษาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องของจำเลยที่ 2 และมีคำสั่งใหม่ตามสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งใหม่แล้วหรือไม่(ภาคสำนวน อันดับ 124,152,173,184,186)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ